

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0076392-69.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EVERTON GOMES TIMOTEO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****VISTOS, etc.**

EVERTON GOMES TIMOTEO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de setembro de 2016, por volta das 11 horas e 35 minutos, na Rua Cornelio Zelaia, altura do nº 164, Jardim São Luis, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, 60 (sessenta) porções da droga denominada Cannabis Sativa L (Tetrahydrocannabinol THC), popularmente conhecida como maconha, pesando 108,2g (cento e oito gramas e dois decigramas), 78 (setenta e oito) porções da droga Cocaína, pesando 63,8g (sessenta e três gramas e oito decigramas) e 8 (oito) porções da droga Tricloroetileno, popularmente conhecida como lança perfume, com o volume de 44ml (quarenta e quatro mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 13 de outubro de 2016, visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado, foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls. 100/101).

O acusado ofereceu resposta à acusação, por escrito (155), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária (fls. 162).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e por fim foi interrogado o réu (mídia digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, requereu pena no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão; aplicação do redutor (artigo 33, §4º da lei 11.343/06) regime aberto de desconto da pena e substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido formulado é procedente.

Restaram demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes na modalidade descrita na denúncia. A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), no boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), no laudo de constatação (fls. 26/28), no laudo toxicológico (fls. 112/114), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

O réu, na delegacia, disse que havia ido comprar drogas, estava com 100 reais, alega que pegou dois pinos de cocaína e recebeu o troco de 80 reais, o cara que lhe vendeu sair correndo quando viu a polícia chegar no local. Alegou que é usuário de cocaína e que as drogas não lhe pertencem (fls. 06).

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

O policial militar Ulisses Mendes Batista reconheceu o réu e disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando foram avisados por um popular sobre a conduta do réu. O avistaram e com ele encontraram somente dinheiro, não se recordando valor. Perto dele em uma pedra encontraram maconha e cocaína. A princípio negou a traficância e depois confessou. Não o viu antes dos fatos nunca havia visto o réu da prisão.

No mesmo sentido foi o depoimento do **policial militar**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Marcelo da Silva Santos, acrescentando que no depoimento na delegacia não falaram sobre alguém ter dito sobre a conduta do réu por se tratar de uma comunidade.

Em juízo o réu negou os fatos e disse ser usuário de drogas e que estava no local para comprar drogas. Que o traficante saiu correndo e que ficou parado. Tem 20 anos. Nunca foi processado. Tem uma favela tatuada nas costas. Não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão.

Pois bem, não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antônio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Não há, pois, como desmerecer a prova produzida nos autos. E frise-se que os policiais não conheciam o réu e não teriam, portanto, qualquer motivo para acusá-lo de delito de tamanha gravidade.

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse da droga e apesar de terem dito aqui que foram avisados por um popular e na delegacia não, entendo plausível a alegação do policial quando disse terem agido dessa maneira para proteger as pessoas da comunidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontram-se aptas a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

E o fato de o réu ser usuário não serve, por si só, para desclassificar a imputação, sendo sabido que os usuários, na maioria das vezes, acabam partindo para o odioso tráfico, até como forma de sustentarem o odioso vício.

A causa de aumento de pena prevista no **artigo 40, inciso III, da referida Lei**, restou cabalmente comprovada, uma vez que o acusado foi preso em flagrante próximo a uma quadra de esporte, integrada a um centro de educação infantil, o que justifica e legítima tratamento diverso pelo legislador, bem como o aumento de pena.

A elevação da pena é cabível quando o agente pratica o crime em determinados lugares, como nas dependências ou imediações de prisões, escolas, hospitais, etc. São locais especiais, que, por sua natureza, mereceram tratamento diverso pelo legislador.



Procedente a acusação, passo, pois, a **dosimetria da pena**, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa**.

Em segunda fase de estabelecimento de sanção nada se verifica a alterar a pena-base. A atenuante da menoridade deve ser desprezada, eis que a pena não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosagem da pena.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em terceira fase, entretanto, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. Como consequência, a pena passa para o patamar de **01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.**

Por fim, ainda na derradeira fase de fixação da pena, majoro a reprimenda em 1/6, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, o que totaliza **01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 193 dias-multa.**

O Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução da expressão **“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”**, através da Resolução nº 5/12, publicada em 16 de fevereiro de 2012, tornando-se possível a referida conversão.

Ocorre que este Juízo entende que a substituição se mostra incompatível com o delito perpetrado pelo apelante, ou seja, tráfico de entorpecentes, crime de natureza gravíssima que vem causando intranquilidade à população ordeira, principalmente às famílias no sentido de desagrega-las, além de fomentar a realização de outras infrações, de modo que não se mostra viável.

A isso, some-se que a pena alternativa é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que trata de crime classificado como hediondo, cuja prática revela toda a temibilidade do agente, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial.

Fixo, por fim, o **regime fechado** para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33,§2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado) (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela da própria acusada, que largou seus três filhos fora da prisão para atender aos reclamos de um “amor bandido”.”

Outro regime mais ameno não seria possível estabelecer, em função da elevada censurabilidade da conduta praticada e da temibilidade do agente que se envolve em crime da natureza da aqui versada, exigente de tratamento punitivo mais rigoroso, que se alcança com a adoção de maior severidade na execução da pena carcerária, impondo-se ao condenado o cumprimento de todas as fases do processo de ressocialização penal.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que a ré se encontra detida, mantenho-a no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Postos tais argumentos, **julgo procedente** a presente ação penal para **condenar** o réu **EVERTON GOMES TIMOTEO** à pena de **01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão**, em regime inicial **FECHADO**, **além do pagamento de 193 dias-multa**, estes em valor mínimo, como incurso no artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE.** Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.



Publicada em audiência, saem as partes intimadas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

São Paulo, 30 de maio de 2017.

CRISTINA ESCHER

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**